

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6747/2539

นาย สันติ สุขศรีวงศ์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

บริษัท ดาวา แมชินเนอรี่ จำกัด

บริษัท คิงแมชินเนอรี่ จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114

เมื่อการโอนทรัพย์สินพิพาทถูกเพิกถอนแล้วผู้คัดค้านจะเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้ได้หรือไม่ย่อมเป็นไปตามกฎหมายการที่ศาลไม่ได้มีคำสั่งให้ผู้คัดค้านขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้มิใช่เป็นการตัดสิทธิของผู้คัดค้านแต่อย่างใด นอกจากนี้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเพราะการโอนถูกเพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483มาตรา114เป็นบุคคลผู้ไม่สุจริตขอรับชำระหนี้ไม่ได้เพราะเป็นกรณีนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ที่ศาลชั้นต้นไม่ได้มีคำสั่งให้ผู้คัดค้านเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้จึงชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลูกหนี้ (จำเลย) ล้มละลายเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2533 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2533 และพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2534

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ลูกหนี้ได้โอนขายที่ดินรวม 3 แปลงคือที่ดินโฉนดเลขที่ 175601, 175892 และ 191256 แขวงบางนาเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 21/593 ให้แก่ผู้คัดค้านไปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2531 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลายโดยไม่สุจริตและไม่มีค่าตอบแทน โดยกรรมการบางคนของผู้คัดค้านเป็นกรรมการของลูกหนี้และยังเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันด้วย ย่อมทราบฐานะการเงินและกิจการซึ่งกันและกันดี อีกทั้งกรรมการข้างต้นยังเป็นกรรมการของบริษัทดาวา จำกัด ซึ่งยอมรับว่าผู้คัดค้านเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ผู้คัดค้านเพิ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินพิพาทเพียง 5 วัน ประกอบกับทำสัญญาซื้อทรัพย์สินพิพาทจากลูกหนี้ในราคา 2,000,000 บาท แต่นำไปจำนองธนาคารได้วงเงินสูงถึง 2,100,000 บาท แสดงให้เห็นว่าเป็นการสมยอมกันทำนิติกรรมขึ้นโดยมีเจตนาไม่สุจริตและไม่มีค่าตอบแทนเพื่อยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินของลูกหนี้ ขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์สินพิพาทระหว่างลูกหนี้กับผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมโดยปลอดภาระผูกพันใด ๆ และให้โอนทรัพย์สินพิพาทคืนกองทรัพย์สินของลูกหนี้ หากไม่โอนให้ถือเอาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของผู้คัดค้านถ้าไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ให้ผู้คัดค้านชดเชยราคาทรัพย์สินพิพาทแทนเป็นเงิน 5,081,562 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านได้รับโอนทรัพย์สินพิพาทจากลูกหนี้โดยการซื้อขาย ซึ่งลูกหนี้นำเงินค่าขายทรัพย์สินพิพาทชำระหนี้ให้แก่ถอนจำนองทรัพย์สินพิพาทให้แก่ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ จำกัด แล้วจดทะเบียนโอนขายให้แก่ผู้คัดค้านต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนในวันเดียวกัน การดำเนินกิจการของลูกหนี้และผู้คัดค้านเป็นไปตามมติของกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหนี้สินของโจทก์และหนี้รายอื่นของลูกหนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านแล้วและภายหลังรับโอนผู้คัดค้านลงทุนตกแต่งปรับปรุงอาคารทรัพย์สินพิพาทใช้เป็นสำนักงานสินค้าใช้จ่ายนับล้านบาท จากนั้นจึงนำไปจำนองแก่ธนาคารผู้รับจำนอง

รายใหม่ โดยมีหลักทรัพย์และกรรมการบริหารเข้าค้ำประกันหนี้ธนาคารจึงตีราคา
จำนองทรัพย์สินให้สูง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 175601,175892 และ
191256 แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่
21/593 ระหว่างบริษัทคิงแมชชีนเนอรีจำกัด ลูกหนี้ (จำเลย) ผู้โอน กับบริษัทดาวา แม
ชีนเนอรี จำกัดผู้คัดค้าน ผู้รับโอน ตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมโดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ให้โอนที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทคืนกองทรัพย์สินของลูกหนี้หากไม่โอนให้ถือเอาคำสั่งหรือคำ
พิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของผู้คัดค้าน ถ้าไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะ
เดิมได้ให้ผู้คัดค้านใช้ราคาแทนเป็นเงิน 5,081,562 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้าน อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้คัดค้าน ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2533 ลูกหนี้ถูกฟ้องให้ล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2533 ปรากฏว่าลูกหนี้โอนทรัพย์สินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินโฉนดเลขที่
175601,175892 และ 191256 ตำบลบางนา อำเภอพระโขนง
กรุงเทพมหานคร(ปัจจุบันแขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร) พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างเลขที่ 21/593 ให้แก่ผู้คัดค้านไปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2531 ซึ่งอยู่ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลายคดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกา

ของผู้คัดค้านข้อแรกว่า ผู้คัดค้านรับโอนทรัพย์สินพิพาทจากลูกหนี้โดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าตามพฤติการณ์ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่า ผู้คัดค้านรับโอนทรัพย์สินพิพาทจากลูกหนี้โดยสุจริต และมีค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114

ที่ผู้คัดค้านฎีกาข้อสุดท้ายว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนทรัพย์สินพิพาทแล้ว แต่ไม่ได้มีคำสั่งให้ผู้คัดค้านเป็นเจ้าของนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เป็นการไม่ชอบนั้นเห็นว่า เมื่อการโอนทรัพย์สินพิพาทถูกเพิกถอนแล้ว ผู้คัดค้านจะเป็นเจ้าของนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้ได้หรือไม่ย่อมเป็นไปตามกฎหมายการที่ศาลไม่ได้มีคำสั่งให้ผู้คัดค้านขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้มิใช่เป็นการตัดสิทธิของผู้คัดค้านแต่อย่างใด นอกจากนี้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเพราะการโอนถูกเพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 เป็นบุคคลผู้ไม่สุจริต ขอรับชำระหนี้ไม่ได้ เพราะเป็นกรณีนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ ที่ศาลชั้นต้นไม่ได้มีคำสั่งให้ผู้คัดค้านเป็นเจ้าของนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมาน เวทวินิจ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น